

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 561/2530

นายสุชิน คู่โพธิ์

โจทก์

นายหนา คำสอาด กับพวก

จำเลย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 93)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์เสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
โจทก์เป็นเงิน 17,000 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระต้นเงินเสร็จ

จำเลยที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91,90)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-ส่อง สุขะปณณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ